

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3275/2531

นางสมาลัย ภูมิวิเศษ
นายดิษฐ์ สิ้นพิศาล

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 88, มาตรา 179, มาตรา 180, มาตรา 184 วรรคสอง, มาตรา 188
(4)

ป.พ.พ. มาตรา 1711, มาตรา 1713

ในคดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก เมื่อผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านแล้วประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 188(4) บังคับให้ต้องดำเนินคดีไปตามบทบัญญัติว่าด้วยคดีอันมีข้อพิพาท เมื่อผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านในวันที่ 22 มิถุนายน 2527 ศาลจะต้องกำหนดวันสืบพยานขึ้นใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้คู่ความได้ยื่นบัญชีระบุพยานตามกฎหมายเสียก่อน จะถือเอาวันนัดไต่สวนเดิมคือวันที่ 25 มิถุนายน 2527 เป็นวันสืบพยานหาได้ไม่ ดังนี้ในวันที่ 25 มิถุนายน 2527 อันเป็นวันนัดไต่สวนไว้เดิมผู้คัดค้านจึงยังมีสิทธิที่จะเสนอคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้านต่อศาลได้.

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดก

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้าน ขอให้ยกคำร้องของผู้ร้องและตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามที่ศาลล่างทั้งสองรับฟังมา โดยคู่ความไม่ฎีกาโต้แย้งว่า ผู้ร้องและผู้คัดค้านต่างเป็นพี่ร่วมบิดามารดาเดียวกันของนายชาญลินพิศาล ผู้ตาย บิดามารดาของบุคคลทั้งสามได้ถึงแก่ความตายไปก่อนแล้ว ส่วนผู้ตายถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๒๗ขณะมีชีวิตรอดอยู่ผู้ตายป่วยเป็นโรคจิตเภท มีอาการหวาดระแวงมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ผู้ตายมีทรัพย์สินคือที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๖๖๙๔ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าว เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๑๖ ผู้ตายได้ทำพินัยกรรมยกที่ดินดังกล่าวให้แก่บุตรของผู้คัดค้านต่อมาจึงได้จำหน่ายที่ดินแปลงนี้พร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นประกันหนี้กับผู้ร้อง มรดกของผู้ตายคงมีเฉพาะทรัพย์สินที่ติดจำนองผู้ร้องดังกล่าวข้างต้น คดีคงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านว่าพินัยกรรมที่ผู้ร้องอ้างตามเอกสารหมายเลข ร.๙ เป็นพินัยกรรมปลอม และมีเหตุที่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นสืบพยานในเรื่องดังกล่าวแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีหรือไม่ ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ได้ความว่า เมื่อผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายแล้ว ศาลชั้นต้นได้ประกาศนัดไต่สวนคำร้องดังกล่าวในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๗ ผู้ใดจะคัดค้านให้ยื่นคำร้องคัดค้านก่อนวันนัด วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๗ ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้าน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับคำร้องคัดค้านแล้ว ครั้นถึงวันนัดไต่สวน ผู้คัดค้านยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำร้องคัดค้านในข้อที่ว่า พินัยกรรมที่ผู้ร้องอ้างเป็นพินัยกรรมปลอม ศาลชั้นต้นได้ชี้สองสถานโดยกำหนดประเด็นข้อพิพาท

ไว้ในข้อ ๓ ว่า พันัยกรรมที่ผู้ร้องอ้างเป็นพันัยกรรมที่มีผลสมบูรณ์หรือไม่ด้วยแล้ว
ทำการไต่สวนพยานผู้ร้องไปในวันนัดไต่สวนนั้น ต่อมาระหว่างไต่สวนพยานผู้ร้อง
ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งในรายงานกระบวนการพิจารณา ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๗ ว่า ผู้
คัดค้านไม่ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำร้องคัดค้านก่อนวันนัดสืบพยาน จึงให้เพิก
ถอนประเด็นข้อพิพาทข้อ ๓ และสั่งไม่รับคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำร้องคัดค้านดัง
กล่าว ต่อมาเมื่อผู้คัดค้านนำพยานเข้าสืบแล้วขอให้ส่งพันัยกรรมตามเอกสารหมาย
ร.๙ ไปยังกองพิสูจน์หลักฐานกรมตำรวจ เพื่อพิสูจน์ลายมือชื่อของผู้ทำพันัยกรรมว่า
เป็นลายมือชื่อของผู้ตายหรือไม่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาต โดยอ้างว่าไม่เกี่ยวกับ
ประเด็นตามรายงานกระบวนการพิจารณา ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๒๘ พิจารณ์แล้ว
เห็นว่าเมื่อผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านแล้ว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา
๑๘๘(๔) บังคับให้ต้องดำเนินคดีไปตามบทบัญญัติว่าด้วยคดีอันมีข้อพิพาทโดยเมื่อผู้
คัดค้านยื่นคำคัดค้านในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๗ ศาลจะต้องกำหนดวันสืบพยานขึ้น
ใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้คู่ความได้ยื่นบัญชีระบุพยานตามกฎหมายเสียก่อนจะถือเอาวัน
นัดไต่สวนเดิมคือวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๗ เป็นวันสืบพยานหาได้ไม่ดังนั้นในวันที่
๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๗ อันเป็นวันที่นัดไต่สวนไว้เดิม ผู้คัดค้านจึงยังมีสิทธิที่จะเสนอ
คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้านต่อศาลได้ ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนประเด็น
ข้อพิพาทข้อ ๓ ที่ว่า พันัยกรรมที่ผู้ร้องอ้างเป็นพันัยกรรมที่มีผลสมบูรณ์หรือไม่โดย
อ้างว่าคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้านที่ตั้งประเด็นดังกล่าวมิได้ยื่นก่อนวันนัดสืบ
พยานจึงไม่ชอบ และโดยเหตุที่ประเด็นที่ว่าพันัยกรรมที่ผู้ร้องอ้างมีผลสมบูรณ์หรือไม่
เป็นพันัยกรรมปลอมหรือไม่นั้น เป็นประเด็นสำคัญแห่งคดี เมื่อศาลชั้นต้นยังสืบ
พยานในประเด็นดังกล่าวไม่เสร็จสิ้น และศาลล่างทั้งสองยังไม่ได้วินิจฉัยชี้ชัดใน
ปัญหานี้ ศาลฎีกาจึงเห็นสมควรให้ศาลชั้นต้นดำเนินการเสียให้ถูกต้อง

พิพากษายกคำพิพากษาศาลล่างทั้งสอง ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสืบพยานใน
ประเด็นข้อพิพาท ข้อ ๓ ต่อไปให้เสร็จสิ้นกระแสความแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี.

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-ถาวร ตันตราภรณ์)

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ - นายไพรัช เกิดศิริ

ศาลอุทธรณ์ - นายสมศักดิ์ วิรุจน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ